

Le contrôle budgétaire : la surveillance administrative, parlementaire et juridictionnelle des finances publiques au Sénégal

Introduction générale

Le contrôle budgétaire se définit comme l'ensemble des procédures, mécanismes et institutions destinés à vérifier la régularité, la sincérité, la conformité et l'efficacité de la préparation, de l'adoption et de l'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics [INDEX]. Complément indissociable du droit budgétaire, il constitue la garantie que les deniers publics, prélevés sur les citoyens par le biais de l'impôt, sont utilisés conformément aux autorisations données par la représentation nationale. Ce contrôle revêt une double dimension : d'une part, une dimension juridique de conformité, visant à sanctionner les violations des textes financiers ; d'autre part, une dimension managériale de performance, axée sur l'évaluation de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience des dépenses. Il se distingue des contrôles du secteur privé par la nature publique de ses évaluateurs, l'indisponibilité des fonds surveillés et la gravité des sanctions institutionnelles encourues.

L'évolution du cadre du contrôle budgétaire au Sénégal est intrinsèquement liée à la modernisation de la gouvernance financière publique. Au lendemain de l'indépendance de 1960, le contrôle était marqué par une centralisation excessive et un caractère essentiellement a priori et formel, exercé de manière quasi exclusive par le ministère des Finances sur les comptables et ordonnateurs secondaires. Le véritable changement de paradigme architectural est intervenu avec l'adoption de la loi organique n° 2011-15 relative aux lois de finances (LOLF) et de la loi n° 2011-04 portant Code de transparence des finances publiques, transposant les directives du cadre harmonisé de l'UEMOA de 2009. Depuis le basculement intégral vers le budget de programme le 1er janvier 2020, le contrôle s'est profondément transformé : il s'est allégé a priori pour se renforcer a posteriori, passant d'un contrôle de conformité des moyens à un audit de la performance et des résultats.

Sur le plan doctrinal et politique, la thématique du contrôle budgétaire suscite d'intenses controverses autour de l'effectivité de la transparence et de l'indépendance des organes de contrôle. La doctrine de droit public sénégalais s'interroge régulièrement sur l'autonomie réelle des corps de contrôle rattachés au pouvoir exécutif (comme l'Inspection Générale d'État) et sur la portée pratique des avis de la Cour des comptes. La controverse majeure réside dans le suivi judiciaire des rapports publics mettant en lumière des détournements de fonds ou des fautes de gestion caractérisées. L'exercice du contrôle budgétaire impose ainsi de concilier le respect rigoureux de la discipline financière, indispensable à la crédibilité macroéconomique de l'État vis-à-vis des partenaires internationaux, et la réactivité managériale nécessaire à l'exécution rapide des politiques de développement national.

L'analyse du contrôle budgétaire sénégalais requiert une approche typologique claire, distinguant les phases chronologiques de l'intervention et la nature organique des autorités de contrôle. Dès lors, comment l'architecture pluridimensionnelle du contrôle budgétaire au Sénégal parvient-elle à garantir une protection rigoureuse des deniers publics et une transparence démocratique tout en s'adaptant aux impératifs de souplesse et de performance de la nouvelle gestion publique ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps le contrôle interne de l'administration, articulé entre contrôles a priori et audits de performance. Puis, nous

analyserons le contrôle politique exercé a posteriori par l'Assemblée nationale. Enfin, nous étudierons le contrôle juridictionnel supérieur mis en œuvre par la Cour des comptes.

Partie I : Le contrôle administratif interne : la rationalisation des procédures au sein de l'exécutif

A. Les contrôles a priori et concomitants : le rôle pivot du Contrôleur budgétaire et du Comptable public

Le contrôle interne ou administratif est celui que l'administration exerce sur ses propres actes à travers des agents ou des structures rattachés au pouvoir exécutif. Avant le basculement de 2020, l'engagement de chaque dépense était soumis au visa préalable du Directeur du Contrôle financier. Le nouveau cadre budgétaire a réorganisé ce contrôle en créant la fonction de Contrôleur budgétaire, placé sous l'autorité du ministre chargé des Finances mais déployé directement auprès de chaque ministère sectoriel et institution constitutionnelle.

Le Contrôleur budgétaire intervient a priori au moment de l'engagement de la dépense par l'ordonnateur. Son contrôle porte exclusivement sur la régularité budgétaire :

- La disponibilité des crédits sur le programme concerné.
- La bonne imputation comptable de la dépense.
- La régularité de la chaîne d'autorisation juridique.
- L'évaluation de l'impact financier de l'engagement sur l'ensemble de l'exercice.

Une fois la dépense ordonnancée, elle subit un second contrôle obligatoire a priori exercé par le Comptable public avant le décaissement matériel des fonds. Le comptable n'est pas un subordonné de l'ordonnateur ; il est doté d'une indépendance de contrôle rigoureuse en vertu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Le comptable vérifie la validité de la créance (principe du service fait, exactitude des calculs de liquidation), l'absence d'opposition au paiement et le caractère libératoire du règlement. Si une irrégularité est constatée, le comptable suspend le paiement et renvoie le dossier à l'ordonnateur, ce dernier pouvant passer outre en utilisant une procédure exceptionnelle de réquisition, qui transfère alors la responsabilité de la dépense sur sa propre tête.

B. Les contrôles a posteriori et l'essor de l'audit de performance : l'action de l'IGE, de l'IGF et des inspections internes

La réforme du budget de programme s'accompagne d'un allègement progressif des contrôles a priori (technique de la "fongibilité asymétrique" et visas globaux) pour donner plus de flexibilité aux gestionnaires, contrepartie d'un renforcement drastique des contrôles a posteriori axés sur les résultats. C'est le domaine privilégié des grands corps d'inspection de l'État.

L'Inspection Générale d'État (IGE), rattachée directement à la Présidence de la République par la loi n° 2011-14, dispose de pouvoirs d'investigation très étendus. Elle mène des missions de vérification administrative et financière de conformité, mais elle s'est largement modernisée pour réaliser des audits de performance. L'IGE évalue si les programmes publics ont atteint leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans les Projets Annuels de Performance (PAP) et si les ressources ont été optimisées.

Au sein du ministère des Finances, l'Inspection Générale des Finances (IGF) assure une mission permanente de contrôle a posteriori sur l'ensemble des comptes publics, des régisseurs de recettes et des structures bénéficiant de subventions étatiques. Ces grands corps sont appuyés par

les Inspections internes de chaque ministère. Leurs rapports, souvent confidentiels ou remis exclusivement aux plus hautes autorités de l'État, débouchent sur des recommandations de réorganisation administrative, des procédures disciplinaires ou, en cas de découverte de faits constitutifs de malversations financières, sur la saisine directe de la justice pénale par le Président de la République.

Partie II : Le contrôle politique et parlementaire : la consécration du pouvoir budgétaire de l'Assemblée nationale

A. Le contrôle concomitant en cours d'exercice : questions, commissions d'enquête et l'évaluation des PAP/RAP

L'Assemblée nationale détient, en vertu de l'article 67 de la Constitution, le pouvoir souverain de contrôler l'action du gouvernement, un pouvoir qui s'exprime avec une acuité particulière en matière budgétaire. En cours d'exécution de l'exercice budgétaire, les députés disposent de plusieurs instruments juridiques pour surveiller l'utilisation des deniers publics.

Le parlement peut utiliser la technique des questions orales ou écrites adressées aux ministres sectoriels pour obtenir des clarifications sur le gel de certains crédits ou l'état d'avancement financier d'un grand projet d'infrastructure. De plus, l'Assemblée nationale peut voter la création de Commissions d'enquête parlementaires dotées de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place au sein des ministères ou des agences d'exécution suspectés de mauvaise gestion budgétaire.

La grande innovation du budget de programme réside dans l'institutionnalisation des documents de performance. Lors de l'examen du projet de loi de finances, le gouvernement doit annexer les Projets Annuels de Performance (PAP) qui détaillent les objectifs. En cours et en fin d'exercice, ces documents sont confrontés aux Rapports Annuels de Performance (RAP) rédigés par les ministères ordonnateurs. La Commission des Finances de l'Assemblée nationale procède à une audition systématique des responsables de programme pour analyser les écarts entre les prévisions de dépenses et les résultats matériels réellement obtenus sur le terrain, transformant le contrôle politique traditionnel en un contrôle d'efficacité managériale.

B. Le contrôle a posteriori : le vote obligatoire de la loi de règlement et le principe du chaînage vertueux

Le contrôle parlementaire culmine de manière solennelle avec le vote de la loi de règlement, qui constitue la troisième catégorie de lois de finances prévue par la loi organique n° 2011-15. La loi de règlement est l'acte politique par lequel le parlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses exécutées par le gouvernement au cours d'un exercice budgétaire clos, approuve les différences entre les prévisions et les réalisations, et arrête le solde budgétaire final.

La LOLF a instauré une règle méthodologique rigoureuse qualifiée de principe du chaînage vertueux. Ce principe interdit à l'Assemblée nationale d'examiner et de voter le projet de loi de finances de l'année N+1 si le projet de loi de règlement de l'année N-1 n'a pas été préalablement déposé et adopté par les députés. Par exemple, le budget de l'année 2027 ne peut être valablement discuté à la fin de l'année 2026 que si les comptes de l'exercice 2025 ont été politiquement apurés et clos par le vote de leur loi de règlement. Ce mécanisme garantit que le parlement ne donne pas de nouvelle autorisation de dépenser à l'exécutif sans avoir vérifié de manière précise comment les crédits antérieurs ont été consommés, restaurant ainsi la plénitude de la souveraineté financière du législatif.

Partie III : Le contrôle juridictionnel supérieur : l'action et les sanctions de la Cour des comptes

A. Le contrôle de régularité des comptes publics : le jugement des comptables et la déclaration de débet

La Cour des comptes, régie par la loi organique n° 2012-23, est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques au Sénégal. Elle intervient de manière totalement indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ses magistrats bénéficiant du statut d'inamovibilité. Sa première mission historique et régaliennne est le jugement des comptes des comptables publics du Trésor, des collectivités territoriales et des établissements publics.

La procédure de jugement est écrite et contradictoire. La Cour examine l'intégralité des pièces justificatives de recettes et de dépenses produites par le comptable pour l'exercice clos. À l'issue de cet examen, deux issues juridiques sont possibles :

- Le quitus : si les comptes sont réguliers, exacts et équilibrés, la Cour décharge le comptable de sa gestion et prononce son quitus définitif.
- L'arrêt de débet : si la Cour constate une irrégularité matérielle (une dépense payée sans pièce justificative valable, un déficit de caisse, une recette non recouvrée par négligence), elle déclare le comptable "en débet". Le débet est une condamnation juridictionnelle qui oblige le comptable public à rembourser immédiatement et sur ses deniers personnels et propres le montant du préjudice subi par le Trésor public, matérialisant la rigueur absolue du droit de la comptabilité publique.

B. La répression des fautes de gestion et la fonction d'assistance : la Chambre de discipline financière et le Rapport Public Général

Au-delà des comptables, la Cour des comptes exerce un contrôle juridictionnel direct sur les ordonnateurs (à l'exclusion des ministres qui relèvent d'une responsabilité politique devant l'Assemblée nationale ou pénale devant la Haute Cour de Justice) et sur l'ensemble des administrateurs de crédits publics à travers sa Chambre de discipline financière.

Cette chambre juge les hauts fonctionnaires, directeurs de directoires, directeurs d'agences d'exécution ou maires qui ont commis des infractions aux règles de l'exécution budgétaire :

- Engagement de dépenses au-delà des crédits votés (dépassement de crédits).
- Octroi d'avantages financiers indus en violation des statuts de la fonction publique.
- Non-respect grave des procédures du Code des marchés publics.

La Chambre de discipline financière peut infliger à ces gestionnaires des amendes administratives et pécuniaires très lourdes, dont le montant peut atteindre l'équivalent de leur salaire annuel, sans préjudice de poursuites pénales ultérieures pour détournement de deniers publics.

Enfin, la Cour des comptes exerce une mission d'assistance constitutionnelle envers le Parlement et le Gouvernement. Elle rédige chaque année le Rapport Public Général, remis solennellement au Président de la République et publié au *Journal officiel*. Ce document exhaustif met en lumière de manière brute et factuelle les cas de gaspillage, d'inefficacité des politiques publiques et d'opacité financière constatés lors des vérifications des entreprises publiques et des ministères. Il constitue l'outil de transparence le plus médiatisé et le plus redouté, alimentant directement le débat démocratique et les exigences de reddition des comptes au Sénégal.

Conclusion générale

Le contrôle budgétaire au Sénégal se présente aujourd'hui comme une architecture juridique et managériale profondément renouvelée, capable d'embrasser les exigences de modernité portées par le budget de programme de l'UEMOA. Du contrôle de conformité exercé en temps réel par les contrôleurs budgétaires et les comptables, au contrôle politique rigoureux du chaînage vertueux par l'Assemblée nationale, jusqu'aux sanctions de débet prononcées par la Cour des comptes, l'État s'est doté d'un arsenal complet pour veiller à la probité de la gestion publique.

Cependant, l'effectivité de ce système de contrôle se heurte à des limites structurelles qui en altèrent la portée. Le contrôle a posteriori et l'audit de performance exigent des compétences techniques et des systèmes d'information intégrés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels dans toutes les structures décentralisées ou sectorielles. De plus, l'impunité perçue face à l'absence de sanctions pénales systématiques à la suite des rapports publics de la Cour des comptes ou de l'IGE crée une distorsion entre l'excellence des textes juridiques et la réalité de la discipline financière sur le terrain.

L'avenir du contrôle budgétaire au Sénégal dépendra d'une volonté politique de parfaire l'indépendance et l'autosuffisance financière des organes de contrôle. Cela implique l'octroi de l'autonomie budgétaire totale à la Cour des comptes, l'extension des compétences de la Chambre de discipline financière aux autorités ministérielles pour mettre fin à une asymétrie de responsabilité injustifiée, et l'automatisation des poursuites judiciaires par le parquet en cas de présomption de crime économique révélée par les rapports d'audit. C'est à ce prix que le contrôle budgétaire s'affirmera non comme une simple contrainte bureaucratique, mais comme le pilier d'une gouvernance financière souveraine, éthique et résolument tournée vers le développement inclusif de la nation.